Relacionando a LGPD

Introdução

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é uma legislação que tem como objetivo proteger a privacidade e a segurança dos dados pessoais dos cidadãos brasileiros. A LGPD entrou em vigor em setembro de 2020 e estabelece regras para a coleta, o tratamento, o armazenamento e a compartilhamento de dados pessoais pelas empresas e organizações.

A LGPD não é um instrumento executado de modo isolado, deste modo, neste módulo, iremos discutir a relação entre a LGPD e outras leis importantes no contexto brasileiro, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, além de abordar o impacto da LGPD no marketing digital e na sociedade em geral.

Objetivos da aula

Relacionar o código de defesa do consumidor e a LGPD.

Relacionar a lei de acesso à informação e a LGPD.

Relacionar o marco civil da internet e a LGPD.

Compreender como a LGPD pode ser aplicada em diferentes contextos.

Resumo

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou em vigor em setembro de 2020 e trouxe diversas mudanças para a proteção dos dados pessoais dos cidadãos brasileiros. Neste contexto, é importante entender como a LGPD se relaciona com outras leis importantes no cenário jurídico brasileiro, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil da Internet.

Código de Defesa do Consumidor

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é uma legislação federal que tem como objetivo proteger os direitos dos consumidores. O CDC estabelece regras claras para as relações de consumo, garantindo que os clientes tenham acesso a informações claras e precisas sobre produtos e serviços, além de protegê-los contra práticas comerciais abusivas. A LGPD, por sua vez, tem como objetivo proteger a privacidade e a segurança dos dados pessoais dos cidadãos.

Apesar de terem objetivos distintos, a LGPD e o CDC têm uma relação próxima, já que os dados pessoais também são considerados informações sensíveis e precisam ser protegidos contra o uso indevido pelas empresas. Dessa forma, as empresas precisam seguir as duas leis para não violarem os direitos dos consumidores. Um exemplo da relação entre a LGPD e o CDC é a proibição do envio de mensagens publicitárias sem o consentimento dos clientes. O CDC estabelece que as empresas não podem enviar publicidade sem autorização expressa do consumidor. Já a LGPD determina que a coleta e o tratamento dos

dados pessoais para fins publicitários devem ser realizados com o consentimento do titular.

Um exemplo da relação entre a LGPD e o CDC é a proibição do envio de mensagens publicitárias sem o consentimento dos clientes. O CDC estabelece que as empresas não podem enviar publicidade sem autorização expressa do consumidor. Já a LGPD determina que a coleta e o tratamento dos dados pessoais para fins publicitários devem ser realizados com o consentimento do titular. Dessa forma, as empresas precisam seguir as duas leis para não violarem os direitos dos consumidores.

Lei de Acesso à Informação

A Lei de Acesso à Informação (LAI) é uma legislação federal que garante o acesso à informação pública para os cidadãos brasileiros. A LAI estabelece que os órgãos públicos devem disponibilizar informações de interesse coletivo e geral de forma transparente e clara. A LGPD, por sua vez, busca garantir a privacidade dos dados pessoais, protegendo as informações sensíveis dos cidadãos.

Apesar de terem objetivos distintos, a LAI e a LGPD têm uma relação próxima, uma vez que os dados pessoais também podem ser considerados informações públicas em alguns casos. Por exemplo, os dados pessoais de servidores públicos, como nome, cargo e salário, são informações públicas e podem ser acessados pelos cidadãos. Nesse caso, é importante que as informações pessoais contidas nesses documentos públicos sejam protegidas de forma adequada.

Um exemplo da relação entre a LGPD e a LAI é a proteção dos dados pessoais contidos em documentos públicos. A LGPD estabelece que os

dados pessoais dos cidadãos devem ser protegidos, mesmo quando estão contidos em documentos públicos. Já a LAI garante o acesso à informação pública, o que pode incluir documentos que contêm dados pessoais. Dessa forma, as informações pessoais contidas em documentos públicos devem ser protegidas, mas ainda assim, os cidadãos têm o direito de acesso às informações públicas.

Marco Civil da Internet

O Marco Civil da Internet é uma lei federal que estabelece princípios, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O objetivo do Marco Civil é garantir a liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede. A LGPD, por sua vez, tem como objetivo proteger a privacidade e a segurança dos dados pessoais na internet. As duas leis têm uma relação próxima, uma vez que a proteção dos dados pessoais é uma das preocupações do Marco Civil da Internet.

Um exemplo da relação entre a LGPD e o Marco Civil da Internet é a proteção da privacidade dos usuários da internet. O Marco Civil estabelece que a privacidade dos usuários deve ser protegida, garantindo que as informações pessoais não sejam coletadas ou compartilhadas sem o consentimento dos usuários. Já a LGPD tem o mesmo objetivo, estabelecendo regras claras para a coleta, o tratamento e o compartilhamento de dados pessoais pelas empresas e organizações.

Além disso, o Marco Civil da Internet estabelece a neutralidade da rede, que é a ideia de que todas as informações devem ser tratadas de forma igualitária na internet. Dessa forma, as empresas de telecomunicações não podem priorizar ou bloquear o acesso a determinados conteúdos na internet. A LGPD também tem impacto nesse sentido, uma vez que

as empresas precisam garantir a privacidade dos dados pessoais dos usuários, protegendo as informações contra o uso indevido por terceiros.

Um exemplo específico da relação entre a LGPD e o Marco Civil da Internet é a proteção dos dados pessoais dos usuários de redes sociais. As redes sociais são um dos principais meios de comunicação na internet, permitindo que os usuários compartilhem informações pessoais, fotos, vídeos e outros conteúdos. No entanto, as empresas responsáveis pelas redes sociais precisam seguir as regras da LGPD para coletar e tratar os dados pessoais dos usuários, garantindo a privacidade e a segurança das informações.

Além disso, as empresas de redes sociais precisam garantir a neutralidade da rede, permitindo que todos os usuários tenham acesso igualitário às informações na plataforma. Isso significa que as empresas não podem bloquear o acesso a determinados conteúdos ou priorizar o acesso de algumas pessoas em detrimento de outras. Dessa forma, a relação entre a LGPD e o Marco Civil da Internet tem um impacto significativo na proteção dos direitos dos usuários na internet.

Conteúdo bônus

Tópicos avançados

O spam é uma prática de envio de mensagens eletrônicas não solicitadas em massa, geralmente com fins comerciais. A prática de spam é uma forma de marketing digital que muitas vezes não é bem vista pelos usuários, além de ser ilegal em alguns casos. Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a prática de spam

pode estar em desacordo com as normas de proteção de dados pessoais.

A LGPD estabelece que a coleta e o tratamento de dados pessoais devem ser realizados com o consentimento do titular dos dados. Isso significa que as empresas precisam obter a autorização dos usuários antes de enviar mensagens eletrônicas de marketing, como newsletters ou propagandas. Se as mensagens forem consideradas spam, ou seja, enviadas sem a autorização do usuário, as empresas podem estar violando a LGPD e estar sujeitas a sanções.

Além disso, a LGPD também estabelece que os usuários têm o direito de solicitar o cancelamento do envio de mensagens eletrônicas a qualquer momento. Esse direito é conhecido como direito de revogação do consentimento. Se um usuário solicitar o cancelamento do envio de mensagens eletrônicas, as empresas devem cessar o envio das mesmas em um prazo razoável.

Para se adequar às normas da LGPD, as empresas precisam adotar boas práticas de marketing digital. Isso inclui a obtenção de consentimento claro e explícito dos usuários para o envio de mensagens eletrônicas, além de permitir que os usuários revoguem seu consentimento a qualquer momento. As empresas também devem adotar medidas de segurança adequadas para proteger os dados pessoais dos usuários contra o uso indevido ou o acesso não autorizado.

Em resumo, a LGPD tem um impacto significativo nas práticas de marketing digital, incluindo a prática de spam. As empresas que não seguirem as normas de proteção de dados pessoais estabelecidas pela LGPD podem estar sujeitas a sanções, além de afetar a sua reputação junto aos usuários. É importante que as empresas adotem boas práticas

de marketing digital para se adequarem às normas da LGPD e protegerem a privacidade dos dados pessoais dos usuários.

Referência Bibliográfica

BRASIL. LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 1 fev. 2023.

NEGRI, S.; GIOVANINI, C. **Dados não pessoais**: a retórica da anonimização no enfrentamento à COVID-19 e o privacywashing. Disponível em: <https://revista.internetlab.org.br/dados-nao-pessoais-a-retorica-da-anonimizacao-no-enfrentamento-a-covid-19-e-o-privacywashing/>. Acesso em: 1 fev. 2023.

SOUTO, S.; MAÇANEIRO, R.; MACHADO, M.. **LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados:** a introdução da norma no Brasil e a construção de uma jurisprudência dos dados. Disponível em: <https://iasc.org.br/2022/10/lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados-a-introducao-da-norma-no-brasil-e-a-construcao-de-uma-jurisprudencia-dos-dados>. Acesso em: 1 fev. 2023.

Ir para questão